P U T U S A N
Nomor 861/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rino Sastra**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 31 Desember 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Purwosari Gg. Dame No. 34 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rino Sastra ditangkap pada tanggal 26 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/56/III/Res.4.2/2024/Res Narkoba, tanggal 26 Maret 2024;

Terdakwa Rino Sastra ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Bornok Simanjuntak, S.H., M.H., Buha P. Siburian, S.H., Sanny Kurniauli Nainggolan, S.H., dan Sumustika Ayu Juniari, S.H., para Advokat dan Paralegal pada Kantor “Yesaksi 56”, berkantor di Jl. Pembangunan Desa Porwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 861/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 861/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rino Sastra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu sebagimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rino Sastra oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan penjara dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan
- uang Tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon pada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang menyidangkan perkara a quo pada persidangan terdakwa memberikan putusan kepada terdakwa seringan-ringannya dikarenakan terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain. Mohon purusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa dia terdakwa Rino Sastra dan temannya yaitu saksi Muhammad Alam Pratama (berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Jalan Purwosari Gang Legio II Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Percobaan atau permufakatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sebelumnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib saat terdakwa berada di Jalan Purwosari Gang Legio II Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur bertemu dengan temannya yaitu saksi Muhammad Alam Pratama (berkas terpisah), saat bertemu kemudian terdakwa berkata kepada saksi Muhammad Alam Pratama " Kau jualkan shabu ini dulu, nanti kau kukasi upah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) perpaket ", dan dijawab terdakwa " Boleh lah ", kemudian terdakwa memberikan 3(tiga) bungkus klip plastik berisikan narkotika jenis shabu kepada saksi Muhammad Alampratama lalu pergi kewarung meninggalkan saksi Muhammad Alam Pratama, namun tidak berapa lama terdakwa berada diwarung kemudian datang saksi M. Erginda Sialagan, Saksi Ricky Swanda dan saksi Bobby Satria Sinaga (kesemuanya Anggota Kepolisian Resort Kota Besar Medan) bersama dengan saksi Muhammad Alam Pratama lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan dan menemukan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa, selanjutnya terdakwa mengakui bahwa 3(tiga) bungkus plastik klip yang ditemukan dari saksi Muhammad Alam Pratama adalah milik terdakwa untuk dijualkan kepada orang lain, kemudian saksi polisi membawa terdakwa serta barang bukti kekantor Kepolisian, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1716 / NNF/ 2024 tanggal 04 April 2024 yang diperiksa, dibuat, dan ditandatangani Debora M. Hutagaol dan Muhammad Hafiz Ansari bahwa barang bukti yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diterima berupa 3(tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,13 (nol koma satu tiga) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama Muhammad Alam Pratama dan Rino Sastra menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Muhammad Alam Pratama dan Rino Sastra adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa dia terdakwa Rino Sastra dan temannya yaitu saksi Muhammad Alam Pratama (berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Jalan Purwosari Gang Legio II Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Percobaan atau permufakatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sebelumnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib saat terdakwa berada di Jalan Purwosari Gang Legio II Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur bertemu dengan temannya yaitu saksi Muhammad Alam Pratama (berkas terpisah), saat bertemu kemudian terdakwa berkata kepada saksi Muhammad Alam Pratama " Kau jualkan shabu ini dulu, nanti kau kukasi upah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) perpaket ", dan dijawab terdakwa " Boleh lah ", kemudian terdakwa memberikan 3(tiga) bungkus klip plastik berisikan narkotika jenis shabu kepada saksi Muhammad Alampratama lalu pergi kewarung meninggalkan saksi Muhammad Alam Pratama, namun tidak berapa lama terdakwa berada diwarung kemudian datang saksi M. Erginda Sialagan, Saksi Ricky Swanda dan saksi Bobby Satria Sinaga (kesemuanya Anggota Kepolisian Resort Kota Besar Medan) bersama dengan saksi Muhammad Alam Pratama lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan dan menemukan uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa, selanjutnya terdakwa mengakui bahwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3(tiga) bungkus plastik klip yang ditemukan dari saksi Muhammad Alam Pratama adalah milik terdakwa untuk dijualkan kepada orang lain, kemudian saksi polisi membawa terdakwa serta barang bukti kekantor Kepolisian, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1716 / NNF/ 2024 tanggal 04 April 2024 yang diperiksa, dibuat, dan ditandatangani Debora M. Hutagaol dan Muhammad Hafiz Ansari bahwa barang bukti yang diterima berupa 3(tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,13 (nol koma satu tiga) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama Muhammad Alam Pratama dan Rino Sastra menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Muhammad Alam Pratama dan Rino Sastra adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Erginda Siallagan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Muhammad Alam Pratama;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Purwosari Gg. Legio II Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, saksi dan rekan saksi menemukan narkotika jenis Sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut berawal saksi bersama dengan tim datang ke Jalan Purwosari Gg. Legio II Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur untuk melakukan tindakan kepolisian sesuai dengan laporan masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu ditempat tersebut yang dilakukan oleh 2 (dua) orang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

laki-laki yang bernama Muhammad Alam Pratama dan terdakwa Rino Sastra yang sebelumnya sudah terlebih dahulu kami lakukan penyelidikan lalu setelah diberikan arahan Brigadir Ellys Riki Jaya menyamar sebagai pembeli sabu dan akan membeli sabu kepada Muhammad Alam Pratama lalu saat itu saksi dan rekan tim lainnya melakukan pengamatan dari kejauhan lalu saksi melihat Brigadir Ellys Riki Jaya bertemu dengan Muhammad Alam Pratama dan setelah bertemu lalu mereka berbincang-bincang dan tidak berapa lama saat Muhammad Alam Pratama akan menyerahkan 1 (satu) klip berisikan sabu kepada Brigadir Ellys Riki Jaya, saksi bersama dengan rekan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Muhammad Alam Pratama lalu saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap Muhammad Alam Pratama;

- Bahwa saksi dan tim menemukan 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di tangan kanan Muhammad Alam Pratama, 2 (dua) klip yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di tangan kiri Muhammad Alam Pratama dan uang tunai sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ditemukan di kantong celana bagian kanan Muhammad Alam Pratama;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan introgasi kepada Muhammad Alam Pratama dan mengakui barang bukti narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang dijual oleh Muhammad Alam Pratama, yang mana Terdakwa akan memberikan upah sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per paket kepada Muhammad Alam Pratama;
- Bahwa pada Terdakwa juga ditemukan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) di kantong celana bagian kanan Terdakwa;
- Bahwa keika terdakwa dilakukan introgasi dan mengakui barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram adalah miliknya dan terdakwa menyuruh Muhammad Alam Pratama untuk menjualnya dan Terdakwa akan memberikan upah sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per paket kepada Muhammad Alam Pratama;
- Bahwa peranan Terdakwa dalam peredaran narkotika jenis sabu tersebut adalah sebagai penjual;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan jual beli sabu tersebut adalah Terdakwa menyuruh Muhammad Alam Pratama menjualkan sabu milik Terdakwa dengan janji memberikan upah sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per paket kepada Muhammad Alam Pratama;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Ricky Swanda, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebab saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Muhammad Alam Pratama;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Purwosari Gg. Legio II Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, saksi dan rekan saksi menemukan narkotika jenis Sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut berawal saksi bersama dengan tim datang ke Jalan Purwosari Gg. Legio II Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur untuk melakukan tindakan kepolisian sesuai dengan laporan masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu ditempat tersebut yang dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Muhammad Alam Pratama dan terdakwa Rino Sastra yang sebelumnya sudah terlebih dahulu kami lakukan penyelidikan lalu setelah diberikan arahan Brigadir Ellys Riki Jaya menyamar sebagai pembeli sabu dan akan membeli sabu kepada Muhammad Alam Pratama lalu saat itu saksi dan rekan tim lainnya melakukan pengamatan dari kejauhan lalu saksi melihat Brigadir Ellys Riki Jaya bertemu dengan Muhammad Alam Pratama lalu setelah bertemu lalu mereka berbincang-bincang dan tidak berapa lama saat Muhammad Alam Pratama akan menyerahkan 1 (satu) klip berisikan sabu kepada Brigadir Ellys Riki Jaya, saksi bersama dengan rekan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Muhammad Alam Pratama lalu saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap Muhammad Alam Pratama;
- Bahwa saksi dan tim menemukan 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di tangan kanan Muhammad Alam Pratama, 2 (dua) klip yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di tangan kiri Muhammad Alam Pratama dan uang tunai sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ditemukan di kantong celana bagian kanan Muhammad Alam Pratama;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan introgasi kepada Muhammad Alam Pratama dan mengakui barang bukti narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang dijual oleh Muhammad Alam Pratama yang mana Terdakwa akan memberikan upah sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per paket kepada Muhammad Alam Pratama;
- Bahwa pada Terdakwa juga ditemukan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) di kantong celana bagian kanan Terdakwa;
- Bahwa ketika terdakwa dilakukan introgasi dan mengakui barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram adalah miliknya yang ia suruh Muhammad Alam Pratama untuk dijualkan dan Terdakwa akan memberikan upah sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per paket kepada Muhammad Alam Pratama;
- Bahwa peranan Terdakwa dalam peredaran narkotika jenis sabu tersebut adalah sebagai penjual;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan jual beli sabu tersebut adalah Terdakwa menyuruh Muhammad Alam Pratama untuk menjualkan sabu milik Terdakwa dengan janji memberikan upah sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per paket kepada Muhammad Alam Pratama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rino Sastra dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya ditangkap dan dimintai keterangan karena Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Purwosari Gg. Legio II Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur;
- Bahwa ada orang lain yang ditangkap bersama Terdakwa yaitu Muhammad Alam Pratama;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut awalnya Terdakwa sedang berada di Jalan Purwosari Gg. Legio II Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur lalu disana Muhammad Alam Pratama menemui Terdakwa lalu Terdakwa berkata kepada Muhammad Alam Pratama “kau jualkan dulu sabu ku ini nanti ku kasih upah aku mau ke warung situ” lalu Terdakwa menyerahkan sabu kepada Muhammad Alam Pratama lalu setelah Terdakwa memberikan sabu kepada Muhammad Alam Pratama lalu Terdakwa pergi meninggalkan Muhammad Alam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pratama dan pergi ke warung yang berada di dekat Jalan Purwosari lalu beberapa saat Terdakwa berada di warung Terdakwa didatangi oleh beberapa orang laki-laki lalu mereka mengakui petugas kepolisian dari Satuan Res. Narkoba Polrestabes Medan bersama dengan Muhammad Alam Pratama lalu secara spontan Terdakwa langsung mencoba melarikan diri dan ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan uang tunai sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana bagian kanan Terdakwa lalu petugas kepolisian menjelaskan bahwa petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Muhammad Alam Pratama dan petugas menemukan 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan petugas kepolisian di tangan kanan Muhammad Alam Pratama, 2 (dua) klip yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan petugas kepolisian di tangan kiri Muhammad Alam Pratama dan uang tunai sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ditemukan petugas kepolisian di kantong celana bagian kanan Muhammad Alam Pratama;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara membeli dari seorang yang dipanggil namanya Imam;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp.380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 19.30 wib;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut di daerah Bagan Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa apabila narkotika jenis sabu tersebut laku terjual maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang keuntungan hasil menjual narkotika jenis sabu Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, uang tunai sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di tangan kanan Muhammad Alam Pratama, 2 (dua) klip berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di tangan kiri Muhammad Alam Pratama dan uang tunai sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ditemukan di kantong celana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bagian kanan Muhammad Alam Pratama dan uang tunai sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana bagian kanan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah terdakwa perjual belikan kembali;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Muhammad Alam Pratama untuk menjualkan narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Muhammad Alam Pratama bersedia menjualkan narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut karena Terdakwa memberikan upah kepada Muhammad Alam Pratama sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per paket sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan memperjual belikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram,
- uang Tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat yaitu berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik barang bukti Narkotika No. LAB:1716/NNF/2024 tanggal 4 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm.,Apt. 2. Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Muhammad Alam Pratama dan Rino Sastra adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Purwosari Gg. Legio II Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur;
- Bahwa ada orang lain yang ditangkap bersama Terdakwa yaitu Muhammad Alam Pratama;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut awalnya Terdakwa sedang berada di Jalan Purwosari Gg. Legio II Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur lalu disana Muhammad Alam Pratama menemui Terdakwa lalu Terdakwa berkata kepada Muhammad Alam Pratama "kau jualkan dulu sabu ku ini nanti ku kasih upah aku mau ke warung situ" lalu Terdakwa menyerahkan sabu kepada Muhammad Alam Pratama lalu setelah Terdakwa memberikan sabu kepada Muhammad Alam Pratama lalu Terdakwa pergi meninggalkan Muhammad Alam Pratama dan pergi ke warung yang berada di dekat Jalan Purwosari lalu beberapa saat Terdakwa berada di warung Terdakwa didatangi oleh beberapa orang laki-laki lalu mereka mengakui petugas kepolisian dari Satuan Res. Narkoba Polrestabes Medan bersama dengan Muhammad Alam Pratama lalu secara spontan Terdakwa langsung mencoba melarikan diri dan ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan uang tunai sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana bagian kanan Terdakwa lalu petugas kepolisian menjelaskan bahwa petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Muhammad Alam Pratama dan petugas menemukan 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan petugas kepolisian di tangan kanan Muhammad Alam Pratama, 2 (dua) klip yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan petugas kepolisian ditemukan di tangan kiri Muhammad Alam Pratama dan uang tunai sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ditemukan petugas kepolisian di kantong celana bagian kanan Muhammad Alam Pratama;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara membeli dari seorang yang dipanggil namanya Imam;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp.380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 19.30 wib;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut di Bagan Kecamatan Percut Sei Tuan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa apabila narkotika jenis sabu tersebut laku terjual maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang keuntungan hasil menjual narkotika jenis sabu Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, uang tunai sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di tangan kanan Muhammad Alam Pratama, 2 (dua) klip berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di tangan kiri Muhammad Alam Pratama dan uang tunai sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana bagian kanan Muhammad Alam Pratama serta uang tunai sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana bagian kanan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Muhammad Alam Pratama untuk menjualkan narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Muhammad Alam Pratama bersedia menjualkan narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut karena Terdakwa memberikan upah kepada Muhammad Alam Pratama sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per paket sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan memperjual belikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih langsung salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana dari Pasal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah ditujukan kepada setiap orang subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan, mengingat unsur setiap orang disini adalah mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana yang dilakukan guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (dader) dari tindak pidana itu sendiri, tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana. Oleh karenanya unsur “setiap orang“ adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai orang perorangan atau kelompok orang guna menemukan pelaku (dader) yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama Rino Sastra,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Medan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan selama proses pemeriksaan berlangsung ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan “unsur setiap orang” disini adalah Terdakwa Rino Sastra, sehingga dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu tindakan yang diwujudkan dalam berbagai bentuk perbuatan, akan tetapi terhadap perbuatannya itu tanpa hak atas penguasaan barang berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan/tindakan yang meliputi tindakan atau sikap yang bertentangan dengan hukum, dan dianggap tercela karena tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian “tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik barang bukti Narkotika No. LAB:1716/NNF/2024 tanggal 4 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm.,Apt. 2. Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Muhammad Alam Pratama dan Rino

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sastra adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnosa serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena disatu sisi narkotika sebagai obat dan juga pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain merupakan ancaman yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, maka segala aktifitas yang berkenaan dengan narkotika diharuskan memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian terungkap, bahwa saksi M. Erginda Siallagan bersama saksi Ricky Swanda, S.H dan beberapa orang rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Purwosari Gg. Legio II Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur karena Terdakwa menjual narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa berada di Jalan Purwosari Gang Legio II Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur bertemu dengan temannya yaitu saksi Muhammad Alam Pratama (berkas terpisah), saat bertemu kemudian terdakwa berkata kepada saksi Muhammad Alam Pratama “ Kau jualkan shabu ini dulu, nanti kau kukasi upah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) perpaket “, dan dijawab terdakwa “ Boleh lah “, kemudian terdakwa memberikan 3(tiga) bungkus klip plastik berisikan narkotika jenis shabu kepada saksi muhammad alampratama lalu pergi kewarung meninggalkan saksi Muhammad Alam Pratama, namun tidak berapa lama terdakwa berada diwarung kemudian datang saksi M. Erginda Sialagan, saksi Ricky Swanda dan saksi Bobby Satria Sinaga (kesemuanya Anggota Kepolisian Resort Kota Besar Medan) bersama dengan saksi Muhammad Alam Pratama lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan dan menemukan uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa, selanjutnya terdakwa mengakui bahwa 3(tiga) bungkus plastik klip yang ditemukan dari saksi Muhammad Alam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pratama adalah milik terdakwa untuk dijualkan kepada orang lain, kemudian saksi polisi membawa terdakwa serta barang bukti kekantor Kepolisian;

Menimbang, bahwa baik dari keterangan saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa terungkap bahwa Terdakwa mengakuinya tidak dapat menunjukkan surat izin dari Menteri Kesehatan atau instansi terkait dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sementara Terdakwa mengetahuinya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif/ pilihan dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain bahwa unsur tidak harus seluruhnya terbukti, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan fakta yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa sebelum ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polrestabes Medan, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari seorang yang dipanggil Namanya Imam dengan harga Rp.380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) gram yang dibeli pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 19.30 wib yang kemudian Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyuruh Muhammad Alam Pratama untuk menjual narkotika jenis sabu dan apabila narkotika jenis sabu tersebut laku terjual maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan memberikan upah kepada Muhammad Alam Pratama sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per paket sabu, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang dikemukakan terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa yang seringan-ringannya atau mohon putusan yang seadil-adilnya akan dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana sebagai keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan berbahaya bagi kesehatan manusia, maka diperintahkan untuk dimusnahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang Tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dalam penjualan narkotika jenis sabu serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Rino Sastra** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Membeli, Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman “ sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima)** tahun dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam)** bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 3 (tiga) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang Tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh kami, Fauzi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H., dan Nelson Panjaitan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Casidi Silitonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rocky Sirait, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.	**Fauzi, S.H., M.H.**
Nelson Panjaitan, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

David Casidi Silitonga, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)